TJSP 2027 / OFICIAL DE JUSTIÇA

LIVRO DE ESTUDOS

SEMANA 12

Livro-texto ilustrado | Versão didática 2.0



AD ASTRA PER SCIENTIAM

Até as estrelas pelo conhecimento

Material de estudo independente • VUNESP • Edital TJSP 01/2026

Não é publicação oficial do TJSP ou da VUNESP

Livro-texto — Semana 12 | Versão 2.0

Cargo: Oficial de Justiça — TJSP | **Banca:** VUNESP | **Período:** 11/01/2027 a 17/01/2027

Gratuidade, sujeitos do processo e serviços da Justiça

> **Status editorial:** ampliação didática das fichas originais, com referências ao edital. Este volume é um material de estudo revisável, não parecer jurídico nem transcrição integral da lei. Use o roteiro oficial e verifique retificações posteriores.

Ideia central — entenda antes de decorar

A gratuidade pode alterar despesas, mas não elimina requisitos processuais. O oficial de justiça integra o conjunto de auxiliares da Justiça e tem atribuições próprias definidas no CPC.

Mapa visual da semana

ESQUEMA VISUAL

Identificar o fato → Localizar a norma → Conferir inciso e parágrafo → Aplicar a regra → Registrar conclusão e fundamento

Plano de sete sessões

Sessão	Atividade	Produto de aprendizagem
1	Estudar **Gratuidade da Justiça** e ler **CPC, art. 98**	Esquema regra/condição/exceção em 5 linhas
2	Estudar **Sucessão das partes** e ler **CPC, art. 110**	Esquema regra/condição/exceção em 5 linhas
3	Estudar **Chamamento ao processo** e ler **CPC, arts. 130 a 132**	Esquema regra/condição/exceção em 5 linhas
4	Estudar **Poderes-deveres do juiz** e ler **CPC, art. 139**	Esquema regra/condição/exceção em 5 linhas
5	Estudar **Incumbências do oficial de justiça** e ler **CPC, art. 154**	Esquema regra/condição/exceção em 5 linhas
6	Estudar **Referência de células no Excel** e ler **Informática: Excel**	Esquema regra/condição/exceção em 5 linhas
7	Questões + uma discursiva + revisão dos erros	Registro D+1, D+7 e D+21

Aulas com aplicação prática

Aula 1 — Gratuidade da Justiça

Texto para conferir: CPC, art. 98.

Entenda a regra. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para despesas processuais e honorários, tem direito à gratuidade na forma da lei. Não

basta memorizar o nome do instituto: identifique o verbo empregado no artigo, o sujeito que deve agir e os efeitos da conduta.

Situação concreta. Uma parte alega insuficiência de recursos para custear o processo. Antes de escolher a alternativa, pergunte: quem deve agir? há ordem judicial? há prazo ou formalidade? existe exceção?

Armadilha frequente. A afirmação a seguir foi construída deliberadamente para estar errada: *A gratuidade da Justiça só pode ser concedida a pessoa natural brasileira.* Confira no dispositivo indicado por que ela não corresponde à regra.

Quadro de leitura da lei seca.

Passo	O que registrar
1 — Sujeito	Quem pratica, requer, determina ou recebe o ato?
2 — Hipótese	Em que situação a norma se aplica?
3 — Forma	Existe local, prazo, procedimento ou requisito expresso?
4 — Efeito	O que acontece com o cumprimento ou descumprimento?
5 — Exceção	O artigo admite ressalva ou remete a outra norma?

Exercício guiado 1. Reescreva a frase incorreta com o sujeito e a condição corretos. Depois explique o caso concreto em 4–6 linhas, citando **CPC, art. 98**. **Critério de correção:** acertar sujeito, requisito, efeito e artigo.

Aula 2 — Sucessão das partes

Texto para conferir: CPC, art. 110.

Entenda a regra. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á sucessão pelo espólio ou sucessores, observado o disposto no art. 313 do CPC. Não basta memorizar o nome do instituto: identifique o verbo empregado no artigo, o sujeito que deve agir e os efeitos da conduta.

Situação concreta. Uma parte falece durante a ação e o processo precisa regularizar a relação processual. Antes de escolher a alternativa, pergunte: quem deve agir? há ordem judicial? há prazo ou formalidade? existe exceção?

Armadilha frequente. A afirmação a seguir foi construída deliberadamente para estar errada: *A morte de qualquer parte extingue automaticamente todo processo sem possibilidade de sucessão.* Confira no dispositivo indicado por que ela não corresponde à regra.

Quadro de leitura da lei seca.

Passo	O que registrar
1 — Sujeito	Quem pratica, requer, determina ou recebe o ato?
2 — Hipótese	Em que situação a norma se aplica?
3 — Forma	Existe local, prazo, procedimento ou requisito expresso?
4 — Efeito	O que acontece com o cumprimento ou descumprimento?
5 — Exceção	O artigo admite ressalva ou remete a outra norma?

Exercício guiado 2. Reescreva a frase incorreta com o sujeito e a condição corretos. Depois explique o caso concreto em 4–6 linhas, citando **CPC, art. 110**. **Critério de correção:** acertar sujeito, requisito, efeito e artigo.

Aula 3 — Chamamento ao processo

Texto para conferir: CPC, arts. 130 a 132.

Entenda a regra. O chamamento ao processo tem hipóteses próprias envolvendo corresponsáveis, como afiançado ou devedores solidários, nos limites legais. Não basta memorizar o nome do instituto: identifique o verbo empregado no artigo, o sujeito que deve agir e os efeitos da conduta.

Situação concreta. Em ação de cobrança, discute-se chamar outros devedores solidários para integrar o processo. Antes de escolher a alternativa, pergunte: quem deve agir? há ordem judicial? há prazo ou formalidade? existe exceção?

Armadilha frequente. A afirmação a seguir foi construída deliberadamente para estar errada: *O chamamento ao processo ocorre automaticamente em todas as ações, sem requerimento.* Confira no dispositivo indicado por que ela não corresponde à regra.

Quadro de leitura da lei seca.

Passo	O que registrar
1 — Sujeito	Quem pratica, requer, determina ou recebe o ato?
2 — Hipótese	Em que situação a norma se aplica?
3 — Forma	Existe local, prazo, procedimento ou requisito expresso?
4 — Efeito	O que acontece com o cumprimento ou descumprimento?
5 — Exceção	O artigo admite ressalva ou remete a outra norma?

Exercício guiado 3. Reescreva a frase incorreta com o sujeito e a condição corretos. Depois explique o caso concreto em 4–6 linhas, citando **CPC, arts. 130 a 132**. **Critério de correção:** acertar sujeito, requisito, efeito e artigo.

Aula 4 — Poderes-deveres do juiz

Texto para conferir: CPC, art. 139.

Entenda a regra. Ao dirigir o processo, o juiz tem incumbências como assegurar igualdade de tratamento, velar pela duração razoável e adotar medidas previstas na lei. Não basta memorizar o nome do instituto: identifique o verbo empregado no artigo, o sujeito que deve agir e os efeitos da conduta.

Situação concreta. O magistrado busca garantir tratamento isonômico entre partes e cumprimento de atos. Antes de escolher a alternativa, pergunte: quem deve agir? há ordem judicial? há prazo ou formalidade? existe exceção?

Armadilha frequente. A afirmação a seguir foi construída deliberadamente para estar errada: *O juiz é proibido de adotar medidas destinadas a assegurar igualdade de tratamento.* Confira no dispositivo indicado por que ela não corresponde à regra.

Quadro de leitura da lei seca.

Passo	O que registrar
1 — Sujeito	Quem pratica, requer, determina ou recebe o ato?
2 — Hipótese	Em que situação a norma se aplica?
3 — Forma	Existe local, prazo, procedimento ou requisito expresso?
4 — Efeito	O que acontece com o cumprimento ou descumprimento?
5 — Exceção	O artigo admite ressalva ou remete a outra norma?

Exercício guiado 4. Reescreva a frase incorreta com o sujeito e a condição corretos. Depois explique o caso concreto em 4–6 linhas, citando **CPC, art. 139**. **Critério de correção:** acertar sujeito, requisito, efeito e artigo.

Aula 5 — Incumbências do oficial de justiça

Texto para conferir: CPC, art. 154.

Entenda a regra. O oficial cumpre pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e diligências próprias, certificando circunstâncias; auxilia o juiz e pratica os demais atos previstos. Não basta memorizar o nome do instituto: identifique o verbo empregado no artigo, o sujeito que deve agir e os efeitos da conduta.

Situação concreta. Ao cumprir mandado, o oficial certifica lugar, dia e hora e devolve o documento conforme o procedimento. Antes de escolher a alternativa, pergunte: quem deve agir? há ordem judicial? há prazo ou formalidade? existe exceção?

Armadilha frequente. A afirmação a seguir foi construída deliberadamente para estar errada: *O oficial pode dispensar a certificação e alterar a ordem judicial por preferência pessoal.* Confira no dispositivo indicado por que ela não corresponde à regra.

Quadro de leitura da lei seca.

Passo	O que registrar
1 — Sujeito	Quem pratica, requer, determina ou recebe o ato?
2 — Hipótese	Em que situação a norma se aplica?
3 — Forma	Existe local, prazo, procedimento ou requisito expresso?
4 — Efeito	O que acontece com o cumprimento ou descumprimento?
5 — Exceção	O artigo admite ressalva ou remete a outra norma?

Exercício guiado 5. Reescreva a frase incorreta com o sujeito e a condição corretos. Depois explique o caso concreto em 4–6 linhas, citando **CPC, art. 154**. **Critério de correção:** acertar sujeito, requisito, efeito e artigo.

Aula 6 — Referência de células no Excel

Texto para conferir: Informática: Excel.

Entenda a regra. A referência A1 é relativa; A1 fixa coluna e linha. Ao copiar fórmulas, compreender referências evita resultados errados. Não basta memorizar o nome do instituto: identifique o verbo empregado no artigo, o sujeito que deve agir e os efeitos da conduta.

Situação concreta. Em fórmula copiada para outra célula, deseja-se manter uma referência constante a uma célula de taxa. Antes de escolher a alternativa, pergunte: quem deve agir? há ordem judicial? há prazo ou formalidade? existe exceção?

Armadilha frequente. A afirmação a seguir foi construída deliberadamente para estar errada: *A referência A1 é relativa e muda sempre ao copiar a fórmula.* Confira no dispositivo indicado por que ela não corresponde à regra.

Quadro de leitura da lei seca.

Passo	O que registrar
1 — Sujeito	Quem pratica, requer, determina ou recebe o ato?
2 — Hipótese	Em que situação a norma se aplica?
3 — Forma	Existe local, prazo, procedimento ou requisito expresso?
4 — Efeito	O que acontece com o cumprimento ou descumprimento?
5 — Exceção	O artigo admite ressalva ou remete a outra norma?

Exercício guiado 6. Reescreva a frase incorreta com o sujeito e a condição corretos. Depois explique o caso concreto em 4–6 linhas, citando **Informática: Excel**. **Critério de correção:** acertar sujeito, requisito, efeito e artigo.

Comparando alternativas: como a banca tenta induzir ao erro

1. **Troca de sujeito:** um dever do juiz é atribuído ao oficial, ou vice-versa.
2. **Absolutização:** expressões como “sempre”, “nunca” e “em qualquer hipótese” escondem exceções.
3. **Mistura de ramos:** regra de citação penal é aplicada ao processo civil sem autorização legal.
4. **Omissão de requisito:** a alternativa descreve o ato, mas esquece um pressuposto, uma comunicação ou uma certificação.
5. **Inversão temporal:** um procedimento posterior aparece como requisito anterior, ou o contrário.

Questões analíticas da semana (autorais)

1. **Caso: Gratuidade da Justiça.** Uma parte alega insuficiência de recursos para custear o processo. Explique a providência ou o conceito aplicável; identifique duas condições que você procuraria no texto legal e uma alternativa plausível, porém incorreta. Justifique com **CPC, art. 98**.

2. **Caso: Sucessão das partes.** Uma parte falece durante a ação e o processo precisa regularizar a relação processual. Explique a providência ou o conceito aplicável; identifique duas condições que você procuraria no texto legal e uma alternativa plausível, porém incorreta. Justifique com **CPC, art. 110**.

3. **Caso: Chamamento ao processo.** Em ação de cobrança, discute-se chamar outros devedores solidários para integrar o processo. Explique a providência ou o conceito aplicável; identifique duas condições que você procuraria no texto legal e uma alternativa plausível, porém incorreta. Justifique com **CPC, arts. 130 a 132**.

4. **Caso: Poderes-deveres do juiz.** O magistrado busca garantir tratamento isonômico entre partes e cumprimento de atos. Explique a providência ou o conceito aplicável; identifique duas condições que você procuraria no texto legal e uma alternativa plausível, porém incorreta. Justifique com **CPC, art. 139**.

5. **Caso: Incumbências do oficial de justiça.** Ao cumprir mandado, o oficial certifica lugar, dia e hora e devolve o documento conforme o procedimento. Explique a providência ou o conceito aplicável; identifique duas condições que você procuraria no texto legal e uma alternativa plausível, porém incorreta. Justifique com **CPC, art. 154**.

6. **Caso: Referência de células no Excel.** Em fórmula copiada para outra célula, deseja-se manter uma referência constante a uma célula de taxa. Explique a providência ou o conceito aplicável; identifique duas condições que você procuraria no texto legal e uma alternativa plausível, porém incorreta. Justifique com **Informática: Excel**.

Proposta discursiva

Com base nos temas **Gratuidade da Justiça** e **Incumbências do oficial de justiça**, descreva como um profissional deve identificar corretamente a norma aplicável a uma situação real, distinguindo competência, procedimento e documentação do ato. Cite os dispositivos do edital e construa uma conclusão em 10 a 15 linhas.

Critério para autoavaliação (20 pontos)

Aspecto	Pontos
Identificação da norma e competência	6
Aplicação ao caso e condições legais	7
Exceções e documentação	4
Clareza, objetividade e escrita	3

Respostas esperadas aos exercícios analíticos

1. A resposta deve partir da regra: **A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para despesas processuais e honorários, tem direito à gratuidade na forma da lei.** No caso: Uma parte alega insuficiência de recursos para custear o processo. A hipótese errada a ser rebatida é: “A gratuidade da Justiça só pode ser concedida a pessoa natural brasileira.”. O argumento definitivo deve apontar a redação completa de **CPC, art. 98**, inclusive remissões e exceções.
2. A resposta deve partir da regra: **Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á sucessão pelo espólio ou sucessores, observado o disposto no art. 313 do CPC.** No caso: Uma parte falece durante a ação e o processo precisa regularizar a relação processual. A hipótese errada a ser rebatida é: “A morte de qualquer parte extingue automaticamente todo processo sem possibilidade de sucessão.”. O argumento definitivo deve apontar a redação completa de **CPC, art. 110**, inclusive remissões e exceções.
3. A resposta deve partir da regra: **O chamamento ao processo tem hipóteses próprias envolvendo corresponsáveis, como afiançado ou devedores solidários, nos limites legais.** No caso: Em ação de cobrança, discute-se chamar outros devedores solidários para integrar o processo. A hipótese errada a ser rebatida é: “O chamamento ao processo ocorre automaticamente em todas as ações, sem requerimento.”. O argumento definitivo deve apontar a redação completa de **CPC, arts. 130 a 132**, inclusive remissões e exceções.
4. A resposta deve partir da regra: **Ao dirigir o processo, o juiz tem incumbências como assegurar igualdade de tratamento, velar pela duração razoável e adotar medidas previstas na lei.** No caso: O magistrado busca garantir tratamento isonômico entre partes e cumprimento de atos. A hipótese errada a ser rebatida é: “O juiz é proibido de adotar medidas destinadas a assegurar igualdade de tratamento.”. O argumento definitivo deve apontar a redação completa de **CPC, art. 139**, inclusive remissões e exceções.
5. A resposta deve partir da regra: **O oficial cumpre pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e diligências próprias, certificando circunstâncias; auxilia o juiz e pratica os demais atos previstos.** No caso: Ao cumprir mandado, o oficial certifica lugar, dia e hora e devolve o documento conforme o procedimento. A hipótese errada a ser rebatida

é: “O oficial pode dispensar a certificação e alterar a ordem judicial por preferência pessoal.”. O argumento definitivo deve apontar a redação completa de **CPC, art. 154**, inclusive remissões e exceções.

6. A resposta deve partir da regra: **A referência A1 é relativa; A1 fixa coluna e linha. Ao copiar fórmulas, compreender referências evita resultados errados.** No caso: Em fórmula copiada para outra célula, deseja-se manter uma referência constante a uma célula de taxa. A hipótese errada a ser rebatida é: “A referência A1 é relativa e muda sempre ao copiar a fórmula.”. O argumento definitivo deve apontar a redação completa de **Informática: Excel**, inclusive remissões e exceções.

Checklist de conclusão

- [ ] Li o capítulo, incluindo os exemplos.
- [ ] Conferi o texto completo de todos os artigos indicados nesta semana.
- [ ] Resolvi as seis questões analíticas sem consulta.
- [ ] Escrevi ao menos uma discursiva e revisei os erros.
- [ ] Registrei o que deve retornar nas revisões D+1, D+7 e D+21.

Fonte primária: Edital 01/2026, Anexo VIII e Roteiro de legislação por semana.

Nota: As respostas comentadas são guias metodológicos, não substituem a consulta dos dispositivos integrais, e os exercícios autorais não são da VUNESP.